

PAGARÉ LIBRE DE PROTESTO

Lugar y Fecha: Guatemala, [FECHA_ACTUAL]

I. PARTES

EL OTORGANTE: INVERSIONES Y PRÉSTAMOS ÁGILES, SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por Jorge Alejandro López de la Peña, de 42 años de edad, con domicilio en Ciudad de Guatemala, quien se identifica con DPI número 1607 21121 0101, actuando en su calidad de Representante Legal, con personería debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República.

En adelante, “EL OTORGANTE”.

EL SOLICITANTE / DEUDOR: [NOMBRE_COMPLETO], de [EDAD] años, estado civil [ESTADO CIVIL], guatemalteco, con DPI número [NÚMERO DPI], con domicilio en [DIRECCIÓN COMPLETA], quien declara recibir su salario a través de PAQ Wallet, Sociedad Anónima. En adelante, “EL SOLICITANTE” o “EL DEUDOR”.

II. DECLARACIONES

Las partes declaran que:

Tienen plena capacidad legal para contratar. El SOLICITANTE mantiene una relación laboral activa con [NOMBRE EMPRESA]. El SOLICITANTE recibe su nómina a través de PAQ Wallet. El presente contrato se celebra mediante mecanismos digitales válidos conforme la legislación guatemalteca.

III. OBJETO

EL OTORGANTE concede a EL SOLICITANTE un adelanto de salario, el cual no podrá exceder del 65% del promedio de sus ingresos registrados en PAQ Wallet, conforme a políticas internas de evaluación.

IV. MONTO Y CONDICIONES DEL ADELANTO

El monto aprobado será de: Q. [MONTO_EN_NUMEROS] ([MONTO_EN_LETRAS] QUETZALES)

Clasificación del adelanto:

Tipo	Rango	Costo
A	Q100 – Q250	Q15
B	Q251 – Q700	6.5%
C	Q701 – Q2,000	7.5%

EL SOLICITANTE acepta pagar una comisión por el uso del servicio La comisión será descontada automáticamente al momento del desembolso.

V. FORMA DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE DÉBITO

EL SOLICITANTE autoriza de forma expresa e irrevocable que:

El monto adeudado será debitado automáticamente de su billetera PAQ Wallet al momento de recibir su salario. En caso de fondos insuficientes, se puedan realizar débitos parciales o totales en fechas posteriores. Se pueden utilizar otros saldos disponibles dentro de la billetera hasta cancelar la totalidad de la deuda.

VI. INTERESES Y MORA

Interés ordinario: [TASA]% mensual sobre saldos insolutos.

Interés moratorio: 5% mensual sobre saldo vencido.

VII. PAGARÉ (TÍTULO EJECUTIVO)

EL SOLICITANTE, en su calidad de DEUDOR, reconoce y acepta que el presente contrato constituye simultáneamente un PAGARÉ, por lo que: PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE a favor de EL OTORGANTE la suma de: Q. [MONTO_EN_NUMEROS] ([MONTO_EN_LETRAS])

El pago se realizará conforme a lo establecido en el presente contrato. Este documento constituye título ejecutivo perfecto, conforme a: Artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil Ley de Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas

VIII. AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN EN LIQUIDACIÓN LABORAL

EL SOLICITANTE, en su calidad de trabajador de [NOMBRE EMPRESA], **autoriza de forma expresa, previa e irrevocable**, que en caso de finalización de su relación laboral, **dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable**, cualquier saldo pendiente derivado del presente contrato pueda ser: **deducido de su liquidación laboral final**.

Para estos efectos:

1. **LA EMPLEADORA** se compromete a colaborar en el proceso de recuperación, consultando con **EL OTORGANTE** el saldo pendiente del colaborador al momento de la terminación laboral.
2. Con base en dicha información, **LA EMPLEADORA podrá efectuar la deducción correspondiente** de la liquidación final del trabajador y trasladar dicho monto a **EL OTORGANTE** dentro de un plazo razonable.
3. EL SOLICITANTE reconoce que esta autorización forma parte integral del presente contrato y constituye instrucción suficiente para efectos de su ejecución.
4. En ningún caso, **LA EMPLEADORA estará obligada a cubrir montos que excedan lo legalmente deducible**, ni asumirá responsabilidad alguna por saldos no recuperados.

IX. RENUNCIAS Y JURISDICCIÓN

EL DEUDOR:

Renuncia al fuero de su domicilio. Se somete a los tribunales que elija EL OTORGANTE en Guatemala. Renuncia al protesto, presentación y aviso de falta de pago

X. LIBRE DE PROTESTO

La parte deudora libera expresamente al tenedor de levantar protesto o de cumplir cualquier formalidad equivalente para exigir el pago de este título, bastando su tenencia legítima y su vencimiento para el ejercicio de las acciones cambiarias y ejecutivas que correspondan.

XI. NO NOVACIÓN NI RENUNCIA

Cualquier espera, tolerancia, aceptación de pagos parciales, refinanciamiento eventual o gestión de cobro amistosa no constituirá novación, renuncia ni modificación tácita de los derechos del acreedor, salvo documento escrito firmado por este.

XII. ACEPTACIÓN DIGITAL Y VALIDEZ

Las partes acuerdan que: Este contrato podrá ser aceptado mediante click-wrap, OTP, biometría o firma digital Tiene plena validez jurídica y fuerza probatoria El documento podrá ser almacenado electrónicamente

XIII DISPOSICIONES FINALES

EL SOLICITANTE declara haber leído, entendido y aceptado todos los términos. EL OTORGANTE podrá modificar condiciones, notificando previamente. Para lo no previsto, aplica la legislación de Guatemala.

FIRMAS

EL SOLICITANTE / DEUDOR

Nombre: _____

DPI: _____

Firma: _____

EL OTORGANTE

INVERSIONES Y PRÉSTAMOS ÁGILES, S.A.
Representante Legal